ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

на заключение договора об оказании физкультурно-оздоровительных услуг фитнес-студией «Ноги Вверх»

г. Балашиха — Редакция от «24» августа 2026 г.

Настоящая публичная оферта (далее — **«Оферта»**) является официальным предложением **Индивидуального предпринимателя Калугиной Жанны Юрьевны** (ОГРНИП 326774600190361, ИНН 771596747700), именуемого в дальнейшем **«Исполнитель»**, заключить с любым дееспособным физическим лицом, именуемым в дальнейшем **«Клиент»**, договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг на условиях, изложенных ниже.

Принятие условий настоящей Оферты (акцепт) осуществляется Клиентом путём совершения действий, указанных в разделе 3 настоящей Оферты. Совершение указанных действий означает безоговорочное принятие Клиентом всех условий настоящей Оферты в полном объёме и без каких-либо исключений и оговорок.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В целях настоящей Оферты применяются следующие термины:

1.1.1. Исполнитель — Индивидуальный предприниматель Калугина Жанна Юрьевна (ОГРНИП 326774600190361, ИНН 771596747700), оказывающий физкультурно-оздоровительные услуги под коммерческим обозначением «Ноги Вверх».

1.1.2. Студия — фитнес-студия «Ноги Вверх», расположенная по адресу: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 5, пом. 2.

1.1.3. Клиент — дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, акцептовавшее настоящую Оферту, либо лицо в возрасте от 14 до 17 лет включительно — при наличии письменного согласия одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя), оформленного по форме Исполнителя.

1.1.4. Сайт — официальный сайт Исполнителя в сети Интернет, размещённый по адресу: https://nogivverh.ru.

1.1.5. Сервис записи — сервис онлайн-записи Yclients, доступный по адресу: https://n2043963.yclients.com, а также через кнопку «Записаться» на Сайте.

1.1.6. Услуги — физкультурно-оздоровительные услуги Исполнителя, включающие, в том числе: пилатес на реформерах (Реформер БАЗА, Реформер PRO, индивидуально, сплит), Пилатес, Силовой драйв, TRX Тонус, 3D Ягодицы, Сила и Стретч, Красивая осанка, Гибкое тело, Мобилити, Растяжка в гамаках, Йога-стретч в гамаках и иные тренировочные направления, заявленные в расписании Студии.

1.1.7. Абонемент — электронный/учётный документ, удостоверяющий право Клиента на получение Услуг в количестве и в течение срока, предусмотренных выбранным видом Абонемента. Абонемент является именным, на третьих лиц не передаётся.

1.1.8. Разовое занятие — единичное посещение тренировочного занятия без приобретения Абонемента, по цене, установленной Прейскурантом.

1.1.9. Пробное занятие — первое посещение Студии Клиентом, оплачиваемое по цене разового занятия согласно Прейскуранту. Стоимость пробного занятия возврату не подлежит.

1.1.10. Прейскурант — действующий перечень и стоимость Услуг Исполнителя, утверждённый Исполнителем и размещённый в Студии и/или на Сайте, и/или в Сервисе записи. Прейскурант является Приложением № 2 к настоящей Оферте.

1.1.11. Правила Студии — локальный документ Исполнителя, устанавливающий внутренний распорядок Студии, требования к технике безопасности, поведению в Студии и порядку использования оборудования. Правила Студии являются Приложением № 1 к настоящей Оферте.

1.1.12. Акцепт — полное и безоговорочное принятие Клиентом условий Оферты, совершаемое путём действий, указанных в п. 3.1 Оферты.

1.1.13. Договор — договор об оказании физкультурно-оздоровительных услуг между Исполнителем и Клиентом, заключаемый путём акцепта настоящей Оферты.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящая Оферта в соответствии со ст. 435 и п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой.

2.2. Договор, заключаемый путём акцепта настоящей Оферты, является договором присоединения (ст. 428 ГК РФ) и абонентским договором (ст. 429.4 ГК РФ): Клиент производит абонентский платёж за право требовать от Исполнителя оказания Услуг в течение срока действия Абонемента, независимо от того, потребовал ли он фактического оказания Услуг (посетил занятия) или нет.

2.3. Оферта вступает в силу с момента её размещения на Сайте и действует до момента её отзыва Исполнителем.

2.4. Исполнитель вправе в любое время в одностороннем порядке изменить условия Оферты или отозвать её. Изменения вступают в силу со следующего дня после размещения новой редакции Оферты на Сайте, если иной срок не указан при размещении. Изменения не распространяются на обязательства Исполнителя и Клиента, возникшие до даты размещения новой редакции, в части уже оплаченных и неиспользованных Абонементов.

2.5. Акцептуя Оферту, Клиент подтверждает, что он:

- ознакомился с полным текстом Оферты, Правилами Студии (Приложение № 1), Прейскурантом (Приложение № 2), Политикой обработки персональных данных, размещённой на Сайте;
- ознакомился с противопоказаниями к занятиям (раздел 9 Оферты);
- понимает и принимает все условия в полном объёме;
- подтверждает расторжение всех ранее заключённых с Исполнителем устных или письменных договорённостей по тому же предмету (при наличии).

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА (АКЦЕПТ ОФЕРТЫ)

3.1. Акцептом настоящей Оферты является любое из следующих действий Клиента, совершённое в совокупности или по отдельности:

- оплата Услуг (Абонемента, разового или пробного занятия) любым способом, предусмотренным п. 6.4 Оферты;
- заполнение регистрационной формы / формы записи на Сайте или в Сервисе записи (https://n2043963.yclients.com);
- проставление отметки («галочки») о согласии с условиями Оферты при регистрации/записи в электронной форме;
- фактическое посещение занятия в Студии.

3.2. Договор считается заключённым с момента совершения Клиентом действий, указанных в п. 3.1, в зависимости от того, какое из них наступит раньше.

3.3. Совершая акцепт, Клиент подтверждает, что:

- является дееспособным физическим лицом и достиг возраста 18 лет, либо ему от 14 до 17 лет включительно и имеется письменное согласие законного представителя;
- предоставленные им при регистрации данные (Ф.И.О., номер телефона, e-mail, дата рождения) являются достоверными и актуальными;
- ознакомился с Политикой обработки персональных данных и даёт согласие на их обработку;
- ознакомлен и согласен с противопоказаниями (раздел 9);
- осознаёт риски, связанные с занятиями физической культурой, и принимает их на себя добровольно;
- даёт согласие на получение информационных и рекламных сообщений на указанные им номер телефона, мессенджеры и e-mail;
- даёт согласие на использование своего изображения (фото/видео) в соответствии с п. 11.3 Оферты.

3.4. Идентификация Клиента в Студии осуществляется по номеру мобильного телефона, указанному при записи/регистрации, и/или Ф.И.О.

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

4.1. Исполнитель обязуется по требованию Клиента в течение срока действия Абонемента оказывать Клиенту физкультурно-оздоровительные Услуги путём проведения групповых и/или индивидуальных тренировочных занятий в Студии, а Клиент обязуется оплатить Услуги в порядке и на условиях настоящей Оферты.

4.2. Перечень, виды и стоимость Услуг определяются действующим Прейскурантом (Приложение № 2).

4.3. Услуги оказываются в часы работы Студии в соответствии с расписанием занятий, публикуемым в Сервисе записи и/или на Сайте. Расписание занятий может быть изменено Исполнителем в одностороннем порядке.

4.4. Продолжительность одного занятия — **55 (пятьдесят пять) минут**, если иное не указано в Прейскуранте или расписании.

4.5. Услуги могут оказываться как лично Исполнителем, так и иными лицами (тренерами, инструкторами), привлекаемыми Исполнителем на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. Исполнитель вправе в одностороннем порядке заменять заявленного в расписании тренера без объяснения причин.

4.6. Настоящий Договор не является договором об оказании медицинских или образовательных услуг. Исполнитель не оказывает медицинских услуг, не ставит диагнозов и не назначает лечения. Услуги направлены на оказание физкультурно-оздоровительных услуг для практически здоровых лиц.

4.7. Исполнитель не гарантирует и не может гарантировать достижение Клиентом каких-либо конкретных результатов (изменение веса, объёмов тела, улучшение состояния здоровья, выполнение спортивных нормативов и т.п.), поскольку результат зависит от индивидуальных особенностей Клиента, регулярности посещения занятий, соблюдения рекомендаций тренера и иных факторов.

5. ВИДЫ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ АБОНЕМЕНТОВ

5.1. Исполнитель предлагает следующие виды Абонементов (актуальные виды и стоимость указаны в Приложении № 2):

Вид Абонемента	Кол-во занятий	Срок действия
Групповые занятия	4 занятия	4 недели
Групповые занятия	8 занятий	8 недель
Групповые занятия	12 занятий	8 недель
Групповые занятия на реформере	4 занятия	4 недели
Групповые занятия на реформере	8 занятий	8 недель
Групповые занятия на реформере	12 занятий	8 недель
Персональные занятия (индивидуально)	4 занятия	4 недели
Персональные занятия (индивидуально)	8 занятий	8 недель
Персональные занятия (индивидуально)	12 занятий	8 недель

5.2. Срок действия Абонемента исчисляется с даты его **активации**. Датой активации признаётся дата первого посещения занятия по Абонементу, но не позднее **7 (семи) календарных дней с даты оплаты Абонемента**. По истечении 7 дней Абонемент активируется автоматически.

5.3. Неиспользованные в течение срока действия Абонемента занятия **сгорают (аннулируются)** и не подлежат восстановлению, переносу на новый Абонемент, обмену или возврату их стоимости, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей Офертой.

5.4. Заморозка Абонемента не предусмотрена. Срок действия Абонемента не приостанавливается ни при каких обстоятельствах, включая болезнь, командировки, отпуск, беременность и иные личные обстоятельства Клиента.

5.5. Переуступка Абонемента не допускается. Абонемент является именным и не может быть передан другому лицу. Совместное использование одного Абонемента несколькими лицами запрещено.

5.6. Услуги, не входящие в состав выбранного Клиентом Абонемента, оплачиваются Клиентом отдельно в соответствии с действующим Прейскурантом.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Стоимость Услуг определяется действующим Прейскурантом (Приложение № 2), размещённым на Сайте, в Сервисе записи и/или в Студии.

6.2. Оплата Услуг производится Клиентом в порядке **100% (стопроцентной) предоплаты** в российских рублях до момента начала оказания Услуг.

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Прейскурант. Новая стоимость применяется к Абонементам и Услугам, приобретаемым после даты вступления изменений в силу. Стоимость уже оплаченных и неиспользованных Абонементов изменению не подлежит.

6.4. Способы оплаты:

- безналичная оплата банковской картой через платёжные сервисы на Сайте/в Сервисе записи;
- иные способы, предусмотренные Исполнителем.

6.5. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на расчётный счёт или в кассу Исполнителя (для безналичных платежей — с момента положительной авторизации платежа в платёжной системе).

6.6. Комиссии банков и платёжных систем за перевод денежных средств оплачиваются Клиентом сверх стоимости Услуг. Стоимость Услуг считается оплаченной в размере фактически поступившей Исполнителю суммы.

6.7. Скидки и акции. Исполнитель вправе устанавливать скидки, специальные предложения и проводить акции. Условия таких предложений могут предусматривать **специальный (невозвратный) порядок** оплаты и возврата. Приобретая Услуги по акции, Клиент соглашается с условиями такой акции, опубликованными Исполнителем.

7. ПОРЯДОК ЗАПИСИ, ОТМЕНЫ И ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

7.1. Запись на занятия осуществляется через Сервис записи (https://n2043963.yclients.com), кнопку «Записаться» на Сайте (https://nogivverh.ru), а также по телефону Студии или у администратора.

7.2. Без предварительной записи Исполнитель не гарантирует наличие свободных мест в группе или доступность тренера на индивидуальном занятии.

7.3. Отмена записи и перенос занятия:

7.3.1. Клиент обязан отменить или перенести запись на занятие **не позднее чем за 8 (восемь) часов до времени начала занятия** через Сервис записи или иным способом, согласованным с Исполнителем.

7.3.2. При отмене менее чем за 8 часов, при неявке без отмены либо при опоздании более чем на 15 минут — занятие считается **оказанным в полном объёме и списывается с Абонемента (либо стоимость разового занятия не возвращается).** Денежные средства за такое занятие возврату не подлежат.

7.4. Опоздание. Клиент обязан прибыть в Студию заблаговременно. **Опоздание более чем на 15 (пятнадцать) минут** даёт тренеру право не допустить Клиента к занятию по соображениям безопасности; занятие при этом считается оказанным.

7.5. Минимальное количество участников. Исполнитель вправе отменить групповое занятие, если на него записалось менее установленного Исполнителем минимального количества участников, уведомив Клиента не позднее чем за 2 (два) часа до начала занятия через Сервис записи, мессенджер или по телефону. В этом случае занятие не списывается с Абонемента, а разовая оплата возвращается либо переносится на другое занятие по согласованию с Клиентом.

7.6. Клиент обязан соблюдать Правила Студии (Приложение № 1), правила техники безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря, выполнять указания тренера и администратора.

7.7. На занятия пилатесом на реформере Клиент допускается **только в специальных носках с прорезиненной подошвой** (носки могут быть приобретены в Студии). При первом посещении реформера Клиент обязан пройти **первичный инструктаж** по технике безопасности у тренера.

7.8. При посещении Студии Клиент обязан иметь сменную спортивную обувь (для занятий вне реформера), спортивную одежду, личное полотенце.

8. КЛИЕНТЫ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 17 ЛЕТ. БЕРЕМЕННЫЕ КЛИЕНТКИ

8.1. К занятиям в Студии допускаются лица в возрасте от 14 до 17 лет включительно только при выполнении следующих условий:

- **письменное согласие** одного из законных представителей (родителя, усыновителя, попечителя) по форме Исполнителя;
- предоставление законным представителем копии своего паспорта и документа, подтверждающего родство/полномочия (свидетельство о рождении несовершеннолетнего и т.п.);
- акцепт настоящей Оферты законным представителем от имени несовершеннолетнего;
- оплата Услуг законным представителем.

8.2. Законный представитель несовершеннолетнего Клиента **полностью принимает на себя ответственность** за состояние здоровья несовершеннолетнего, отсутствие у него медицинских противопоказаний, а также за соблюдение несовершеннолетним Правил Студии.

8.3. Дети младше 14 лет к занятиям в Студии **не допускаются**, если иное не предусмотрено отдельной программой Исполнителя.

8.4. Беременные клиентки. Клиентки, находящиеся в состоянии беременности, обязаны письменно уведомить об этом Исполнителя до начала занятий (на любом сроке беременности). При посещении занятий беременная Клиентка:

- самостоятельно и полностью принимает на себя все риски, связанные с физической нагрузкой во время беременности;
- обязана сообщить тренеру о своём состоянии до начала занятия;
- обязана воздержаться от посещения занятий, при которых физическая нагрузка ей противопоказана;
- освобождает Исполнителя от ответственности за любые последствия для её здоровья и здоровья плода, наступившие в результате посещения занятий.

8.5. При наличии беременности на сроке свыше 3 месяцев Клиентка допускается **только к специализированным занятиям, прямо обозначенным Исполнителем как разрешённые в данный период** (при наличии таких занятий в расписании).

9. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ КЛИЕНТА

9.1. Акцептуя настоящую Оферту, Клиент гарантирует, что:

- состояние его здоровья позволяет ему выполнять физические упражнения и пользоваться оборудованием Студии;
- у него отсутствуют медицинские противопоказания к занятиям физической культурой;
- он самостоятельно оценил риски и принял решение о посещении Студии;
- занятия не нанесут вред его жизни и здоровью.

9.2. Исполнитель настоятельно рекомендует Клиенту перед началом занятий пройти медицинский осмотр и проконсультироваться с лечащим врачом.

9.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ. Клиенту запрещено посещать занятия в Студии при наличии следующих состояний и заболеваний:

- камни в желчном пузыре;
- послеоперационный период на органах брюшной полости и грудной клетки (в течение 2–3 месяцев после операции);
- психические заболевания;
- любые острые заболевания внутренних органов;
- паховые грыжи;

- гипотония, гипертония;
- тяжёлые поражения сердца, ишемическая болезнь;
- инфекционные поражения суставов;
- тяжёлые черепно-мозговые травмы и травматические повреждения позвоночника;
- инфекции головного или спинного мозга;
- инфекционные поражения опорно-двигательного аппарата;
- нейроинфекции;
- злокачественные новообразования;
- тяжёлые заболевания крови;
- простудные и вирусные заболевания, повышенная температура тела;
- беременность на сроке от 3-х месяцев и выше (за исключением специальных занятий, обозначенных Исполнителем), а также первые 3 месяца после родов;
- артрозы тазобедренных и коленных суставов;
- повреждения менисков;
- период обострения любого заболевания, без предварительного устранения острой боли;
- иные состояния, при которых физическая нагрузка противопоказана.

9.4. Дополнительные противопоказания к занятиям в гамаках (йога в гамаках, растяжка в гамаках) — занятия запрещены при следующих состояниях:

- беременность на любом сроке;
- чрезмерно низкое или высокое артериальное давление;
- глаукома, повышенное внутриглазное давление;
- отит, гайморит, синусит;
- недавно перенесённые черепно-мозговые травмы;
- косметологические инъекции, выполненные менее 24 часов назад;
- иные состояния, при которых противопоказаны перевёрнутые положения тела.

9.5. Клиент **обязан до начала занятия** уведомить тренера о любых имеющихся травмах, заболеваниях, противопоказаниях, перенесённых операциях, беременности. В случае несообщения такой информации Исполнитель не несёт никакой ответственности за вред, причинённый жизни и здоровью Клиента.

9.6. Клиент обязан **самостоятельно контролировать** своё самочувствие во время занятия и немедленно прекратить выполнение упражнений и обратиться к тренеру при появлении любых признаков ухудшения самочувствия (головокружения, боли, одышки, тошноты и т.п.).

9.7. При обнаружении у Клиента признаков инфекционных или иных заболеваний, опасных для окружающих, признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения, Исполнитель вправе **не допустить Клиента к занятию** без возврата стоимости такого занятия.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. Клиент обязуется:

10.1.1. Своевременно и в полном объёме оплачивать стоимость Услуг.

10.1.2. Соблюдать настоящую Оферту, Правила Студии, требования техники безопасности, правила пожарной безопасности, общественный порядок.

10.1.3. Выполнять указания и рекомендации тренера, администратора и иного персонала Исполнителя.

10.1.4. Сообщать тренеру о состоянии своего здоровья, травмах, противопоказаниях, беременности до начала занятия.

10.1.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя (оборудованию, тренажёрам, инвентарю, мебели, помещению). В случае порчи имущества по вине Клиента — возместить Исполнителю причинённый ущерб в полном объёме в размере рыночной стоимости имущества либо стоимости его ремонта/восстановления.

10.1.6. Находиться в Студии в чистой сменной спортивной обуви и опрятной спортивной одежде. Личные вещи оставлять в раздевалке, ценные вещи — носить с собой.

10.1.7. Не приходить на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, при признаках инфекционных или кожных заболеваний.

10.1.8. В случае изменения контактных данных (телефон, e-mail) — незамедлительно уведомить Исполнителя.

10.1.9. Не осуществлять в Студии фото-, видео- и аудиосъёмку без письменного согласия Исполнителя (за исключением личных снимков на своё устройство, не затрагивающих других посетителей и не публикуемых в открытом доступе).

10.1.10. Не использовать методики, упражнения, обучающие материалы Исполнителя в коммерческих целях, не передавать их третьим лицам.

10.2. Клиент вправе:

10.2.1. Получать Услуги в объёме и на условиях приобретённого Абонемента.

10.2.2. Получать информацию о расписании, тренерах, видах занятий.

10.2.3. Пользоваться инфраструктурой Студии в установленном порядке.

10.2.4. Отказаться от исполнения Договора в порядке, предусмотренном разделом 12 Оферты.

10.3. Исполнитель обязуется:

10.3.1. Оказывать Услуги в объёме и в сроки, предусмотренные Договором и приобретённым Абонементом.

10.3.2. Обеспечивать надлежащее санитарно-техническое состояние Студии, исправность оборудования и инвентаря.

10.3.3. Привлекать к оказанию Услуг квалифицированных тренеров.

10.3.4. Информировать Клиента об изменениях в расписании и работе Студии через Сервис записи, Сайт, мессенджеры или SMS.

10.4. Исполнитель вправе:

10.4.1. В одностороннем порядке изменять расписание занятий, состав тренеров, виды Услуг, Прейскурант, часы работы Студии, Правила Студии.

10.4.2. Привлекать к оказанию Услуг третьих лиц (тренеров, специалистов).

10.4.3. Передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору третьему лицу при условии сохранения объёма обязательств перед Клиентом. Согласие Клиента на такую уступку считается полученным в силу акцепта настоящей Оферты.

10.4.4. Отказать Клиенту в оказании Услуг и/или допуске в Студию в следующих случаях:

- нарушение Клиентом условий Оферты или Правил Студии;
- неэтичное, грубое, агрессивное поведение Клиента, нецензурная брань, неуважительное отношение к персоналу или другим посетителям;
- наличие признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
- наличие признаков инфекционных, кожных или иных заболеваний, опасных для окружающих;
- сокрытие Клиентом медицинских противопоказаний;
- посещение Студии с животными;
- неопрятный внешний вид, грязная одежда, сильный неприятный запах;
- осуществление несанкционированной фото-, видео-, аудиосъёмки;
- использование Абонемента иным лицом;
- иные случаи, угрожающие безопасности оказания Услуг.

В случаях, указанных в настоящем пункте, **денежные средства за неоказанные занятия не возвращаются**, занятие считается списанным с Абонемента (если применимо), а Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

10.4.5. Отменять групповые занятия в случае недобора группы (п. 7.5), а также в случае болезни тренера, технических неисправностей, обстоятельств непреодолимой силы — с переносом занятия или сохранением его на Абонементе.

10.4.6. Временно приостанавливать оказание Услуг в случае проведения ремонтных, профилактических работ, аварийных ситуаций, отключения коммунальных услуг, обстоятельств непреодолимой силы.

10.4.7. Осуществлять видеонаблюдение в общих зонах Студии в целях обеспечения безопасности.

10.4.8. Осуществлять фото- и видеосъёмку процесса оказания Услуг с использованием изображения Клиента (п. 11.3).

10.4.9. Расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения Клиентом его условий, уведомив об этом Клиента в письменной форме или через мессенджер/e-mail/SMS.

11. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ. ИЗОБРАЖЕНИЕ КЛИЕНТА. РАССЫЛКИ

11.1. Акцептуя настоящую Оферту, Клиент даёт **согласие на обработку своих персональных данных** Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в порядке и на условиях, изложенных в **Политике обработки персональных данных**, размещённой на Сайте по адресу: https://nogivverh.ru (далее — «Политика»).

11.2. Объём, цели, основания, сроки и порядок обработки персональных данных определяются Политикой. Клиент подтверждает, что ознакомился с Политикой до акцепта Оферты.

11.3. Согласие на использование изображения. Клиент даёт бессрочное безвозмездное согласие Исполнителю на:

- осуществление фото- и видеосъёмки процесса оказания Услуг, в том числе с фиксацией изображения Клиента;
- использование, обнародование, публикацию и иное распространение полученных фото- и видеоматериалов с изображением Клиента в любых целях, связанных с деятельностью Исполнителя, в том числе в рекламных, маркетинговых, информационных и имиджевых целях, на Сайте, в социальных сетях, в мессенджерах, на печатных носителях, в сети Интернет без выплаты Клиенту какого-либо вознаграждения.

Указанное согласие может быть отозвано Клиентом в письменной форме путём направления заявления Исполнителю по e-mail: nogivverh-fit@yandex.ru. С момента получения отзыва Исполнитель прекращает использование новых материалов с изображением Клиента; ранее опубликованные материалы могут продолжать использоваться.

11.4. Согласие на получение рассылок. Клиент даёт согласие на получение от Исполнителя информационных, сервисных и рекламных сообщений (SMS, push-уведомления, сообщения в мессенджерах WhatsApp/Telegram/Макс, e-mail, телефонные звонки) на указанные им контактные данные. Согласие может быть отозвано путём направления соответствующего уведомления Исполнителю.

11.5. Клиент согласен на видеонаблюдение в общих зонах Студии (рецепция, тренировочные залы), осуществляемое Исполнителем в целях обеспечения безопасности.

12. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Стороны согласовали, что в силу абонентского характера Договора (ст. 429.4 ГК РФ) и его публичного характера, **неиспользование Клиентом Услуг в течение срока действия Абонемента** (непосещение занятий) **не является основанием для возврата** уплаченных денежных средств. Услуги в таком случае считаются оказанными надлежащим образом, поскольку Исполнитель обеспечил Клиенту возможность их получения.

12.2. Денежные средства не возвращаются в следующих случаях:

- непосещение занятий без своевременной отмены записи (п. 7.3);
- опоздание более чем на 15 минут (п. 7.4);
- отказ в допуске к занятию по основаниям, указанным в п. 10.4.4;
- истечение срока действия Абонемента с неиспользованными занятиями;
- расторжение Договора по инициативе Исполнителя в связи с нарушением Клиентом его условий;

- оплата пробного занятия (п. 1.1.9);
- приобретение Абонементов/Услуг по акциям и специальным предложениям, условия которых предусматривают невозвратность.

12.3. Досрочное расторжение Договора по инициативе Клиента. В соответствии со ст. 32 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 782 ГК РФ Клиент вправе в любое время отказаться от исполнения Договора при условии возмещения Исполнителю фактически понесённых расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.

12.4. Для расторжения Договора Клиент направляет Исполнителю **письменное заявление** по e-mail: nogivverh-fit@yandex.ru или передаёт его лично администратору Студии с приложением копии документа, удостоверяющего личность, и реквизитов для возврата денежных средств.

12.5. Порядок расчёта суммы возврата при досрочном расторжении Договора по инициативе Клиента:

12.5.1. Из стоимости приобретённого Абонемента вычитается **стоимость фактически проведённых (посещённых, не отменённых своевременно или списанных в соответствии с п. 7.3, 7.4, 10.4.4) занятий**, рассчитанная **по цене разового занятия соответствующего вида**, установленной действующим Прейскурантом на дату приобретения Абонемента.

12.5.2. Из остатка дополнительно удерживаются **фактически понесённые Исполнителем расходы**, связанные с исполнением Договора (в том числе, но не ограничиваясь: расходы на бронирование места, администрирование, использование CRM-системы и Сервиса записи, оплата эквайринга, маркетинговые расходы на привлечение Клиента), в размере **20% (двадцати процентов) от стоимости приобретённого Абонемента**.

12.5.3. Если в результате расчёта по п. 12.5.1–12.5.2 сумма, подлежащая возврату, равна нулю или отрицательна — возврат не производится.

Пример расчёта (для иллюстрации): Клиент приобрёл Абонемент «8 групповых занятий на реформере» за 14 400 ₽. Стоимость разового группового занятия на реформере по Прейскуранту — 2 000 ₽. Клиент посетил 3 занятия и подал заявление о расторжении.

- Удержание за фактически оказанные услуги: 3 × 2 000 = 6 000 ₽.
- Удержание фактически понесённых расходов: 14 400 × 20% = 2 880 ₽.
- Сумма к возврату: 14 400 − 6 000 − 2 880 = **5 520 ₽**.

12.6. Срок возврата. Возврат денежных средств осуществляется в течение **10 (десяти) рабочих дней** с даты получения Исполнителем заявления Клиента и реквизитов для возврата.

12.7. Способ возврата. Возврат осуществляется тем же способом, которым была произведена оплата. При оплате банковской картой — на ту же банковскую карту. При невозможности возврата тем же способом (закрытие счёта, утрата карты и т.п.) — на банковские реквизиты, указанные Клиентом в заявлении.

12.8. Возврат стоимости разового занятия, пробного занятия и Услуг, приобретённых в рамках акций со специальными условиями, не производится.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящей Оферты.

13.2. Ограничение ответственности Исполнителя. Совокупная ответственность Исполнителя по Договору (включая, но не ограничиваясь, возмещение убытков, выплату компенсаций, неустоек, штрафов) по любому иску или претензии Клиента **ограничивается суммой денежных средств, фактически уплаченных Клиентом по Договору**, в рамках которого возникло такое требование.

13.3. Исполнитель не несёт ответственности:

13.3.1. За вред, причинённый жизни и здоровью Клиента, в случаях:

- нарушения Клиентом Правил Студии, техники безопасности, указаний тренера;
- сокрытия Клиентом медицинских противопоказаний, травм, заболеваний, беременности;

- посещения Клиентом занятий при наличии противопоказаний, указанных в разделе 9;
- неосторожности Клиента;
- обострения хронических заболеваний, наступления острых заболеваний во время или после занятий;
- скрытых проблем со здоровьем Клиента, о которых ему могло быть неизвестно.

13.3.2. За личные вещи Клиента, оставленные в Студии (в раздевалке, на рецепции, в тренировочном зале и т.д.). Клиент несёт самостоятельную ответственность за сохранность своих вещей.

13.3.3. За вред, причинённый Клиенту противоправными действиями третьих лиц на территории Студии.

13.3.4. За неоказание Услуг или ненадлежащее их оказание, вызванное обстоятельствами непреодолимой силы (раздел 14), действиями третьих лиц (отключение электроэнергии, водоснабжения, отопления, интернета, аварии коммунальных систем, ремонтные работы, действия органов власти и т.п.).

13.3.5. За технические сбои в работе Сайта, Сервиса записи, платёжных систем, средств связи.

13.4. Ответственность Клиента. Клиент несёт перед Исполнителем полную материальную ответственность за:

- вред, причинённый имуществу Исполнителя (оборудование, инвентарь, мебель, помещение) — в размере рыночной стоимости имущества или стоимости его ремонта/восстановления;
- вред, причинённый третьим лицам в Студии в результате действий Клиента;
- нарушение интеллектуальных прав Исполнителя (несанкционированная съёмка, использование методик и материалов и т.п.).

13.5. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств ответственность Исполнителя ограничивается **продлением срока оказания Услуг** или **повторным оказанием Услуг в согласованные сроки**. Денежная компенсация может быть выплачена только при невозможности применения указанных способов.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

14.2. К таким обстоятельствам относятся, в том числе: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, эпидемии, пандемии, военные действия, мобилизация (включая частичную), террористические акты, массовые беспорядки, забастовки, действия и акты органов государственной власти и местного самоуправления (включая введение карантина, ограничительных мер, изменение законодательства), отключение электроэнергии, водоснабжения, отопления, аварии коммунальных сетей, иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

14.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы не является основанием для расторжения Договора и возврата денежных средств. На срок действия таких обстоятельств срок исполнения обязательств Исполнителя приостанавливается, а срок действия Абонемента соразмерно продлевается.

15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. ПОДСУДНОСТЬ

15.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

15.2. Соблюдение претензионного (досудебного) порядка является обязательным. Сторона, считающая свои права нарушенными, направляет другой Стороне письменную претензию по адресу, указанному в реквизитах, и/или на e-mail. Срок рассмотрения претензии — **15 (пятнадцать) рабочих дней** с даты её получения.

15.3. В случае недостижения согласия в досудебном порядке спор подлежит рассмотрению в суде **по месту нахождения Исполнителя** в соответствии с действующим законодательством РФ. Стороны согласовали договорную подсудность в порядке ст. 32 ГПК РФ.

15.4. Положение о договорной подсудности не применяется в случаях, когда в соответствии с законодательством РФ о защите прав потребителей такое условие признаётся ничтожным.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

16.1. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Клиентом и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

16.2. Срок оказания Услуг по конкретному Абонементу определяется сроком действия такого Абонемента (раздел 5).

16.3. Изменения и дополнения в Оферту вносятся Исполнителем в одностороннем порядке путём размещения новой редакции на Сайте (п. 2.4).

16.4. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;
- в одностороннем порядке Клиентом — в соответствии с разделом 12;
- в одностороннем порядке Исполнителем — в случаях, предусмотренных Офертой и/или законодательством РФ;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

17. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ И ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ

17.1. Стороны признают юридическую силу за документами и сообщениями, направленными по электронной почте, в мессенджерах (WhatsApp, Telegram, Макс), через SMS и Сервис записи, по реквизитам, указанным Сторонами при заключении Договора.

17.2. Простой электронной подписью Сторон признаются:

- для Клиента — номер мобильного телефона и/или адрес электронной почты, указанные при регистрации;
- для Исполнителя — адрес электронной почты nogivverh-fit@yandex.ru и/или официальные аккаунты в мессенджерах.

17.3. Документ, направленный с указанных реквизитов, считается исходящим от соответствующей Стороны и имеет юридическую силу, равную документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

17.4. Каждая Сторона обязана обеспечить конфиденциальность доступа к своим средствам электронной связи и несёт риск действий третьих лиц, получивших такой доступ.

17.5. Сообщение считается полученным Стороной в день его отправки на указанные в Договоре реквизиты, независимо от факта фактического прочтения адресатом.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Во всём, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

18.2. Если какое-либо положение Оферты будет признано недействительным или неприменимым, остальные положения сохраняют свою силу.

18.3. Неотъемлемой частью настоящей Оферты являются:

- Приложение № 1 — Правила фитнес-студии «Ноги Вверх»;
- Приложение № 2 — Прейскурант на услуги фитнес-студии «Ноги Вверх»;
- Политика обработки персональных данных (размещена на Сайте).

19. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Индивидуальный предприниматель Калугина Жанна Юрьевна

ИНН: 771596747700

ОГРНИП: 326774600190361

Адрес студии: Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Автозаводская, д. 5, пом. 2 Телефон: +7 (915) 027-85-83 E-mail: nogivverh-fit@yandex.ru Сайт: https://nogivverh.ru Сервис онлайн-записи: https://n2043963.yclients.com

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ОФЕРТЕ

ПРАВИЛА ФИТНЕС-СТУДИИ «НОГИ ВВЕРХ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью Публичной оферты ИП Калугиной Ж.Ю. и обязательны для исполнения всеми посетителями Студии.

1.2. Посещая Студию, Клиент подтверждает, что ознакомился с настоящими Правилами и обязуется их соблюдать.

1.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять Правила. Актуальная редакция размещается на Сайте и в Студии.

2. Запись на занятия

2.1. Запись на занятия осуществляется:

- через Сервис онлайн-записи https://n2043963.yclients.com;
- через кнопку «Записаться» на Сайте https://nogivverh.ru;
- по телефону +7 (915) 027-85-83;
- лично у администратора Студии.

2.2. Запись на занятия открывается за 7 (семь) календарных дней до даты занятия.

2.3. Одновременно Клиент может быть записан не более чем на 4 (четыре) предстоящих занятия.

2.4. Запись закрывается за 2 (два) часа до начала занятия.

3. Отмена записи

3.1. Отмена записи производится **не позднее чем за 8 (восемь) часов** до начала занятия — через Сервис записи или по согласованию с администратором.

3.2. При отмене менее чем за 8 часов или при неявке без отмены занятие списывается с Абонемента и не подлежит восстановлению или возврату.

3.3. Минимальное количество участников для проведения группового занятия — 3 (три) человека. При меньшем количестве записавшихся занятие может быть отменено Исполнителем не позднее чем за 2 (два) часа до начала с уведомлением Клиента.

4. Посещение занятий

4.1. Клиент обязан прибыть в Студию не позднее чем за 10 минут до начала занятия для переодевания и подготовки.

4.2. Опоздание более чем на 15 (пятнадцать) минут даёт тренеру право не допустить Клиента к занятию. Занятие при этом считается оказанным и списывается с Абонемента.

4.3. Идентификация Клиента осуществляется по номеру мобильного телефона и/или Ф.И.О.

4.4. Запрещено передавать Абонемент третьим лицам. При выявлении факта посещения занятия не владельцем Абонемента — Абонемент аннулируется без возврата средств.

5. Требования к одежде и обуви

5.1. На территории Студии — только чистая сменная спортивная обувь (для занятий вне реформера).

5.2. Спортивная одежда — чистая, удобная, не стесняющая движений.

5.3. **Для пилатеса на реформере — обязательны специальные носки с прорезиненной (нескользящей) подошвой.** Без таких носков Клиент к занятию на реформере не допускается. Носки можно приобрести в Студии.

5.4. Для силовых тренировок — закрытая одежда (футболка, леггинсы/шорты, носки) и сменные кроссовки.

5.5. На занятиях на матах и ковриках — заниматься только в носках (не босиком, не в кроссовках).

6. Правила для занятий в гамаках (йога в гамаках, растяжка в гамаках)

6.1. Перед занятием снять все украшения (цепочки, серьги, кольца, браслеты, часы) — во избежание повреждения гамака и травм.

6.2. Одежда — обтягивающая, обязательно с рукавом (короткий или длинный), закрывающая подмышечные впадины.

6.3. Без декоративной косметики (тональный крем, пудра, помада могут испачкать гамак — допускается смыть в Студии).

6.4. Без сильного запаха парфюма.

6.5. Заниматься строго в чистых носках.

6.6. Не принимать пищу менее чем за 1,5–2 часа до занятия.

6.7. **Запрещено посещать занятие в гамаках, если менее чем 24 часа назад были сделаны косметологические инъекции (ботокс, филлеры и т.п.).**

6.8. **Противопоказания к перевёрнутым положениям (полный перечень в разделе 9 Оферты):**

- беременность;
- повышенное/пониженное артериальное давление;
- глаукома;
- отит, гайморит, синусит;
- недавние черепно-мозговые травмы.

7. Правила для пилатеса на реформере

7.1. Перед первым занятием Клиент обязан пройти **первичный инструктаж** по технике безопасности и использованию реформера у тренера.

7.2. Запрещено самостоятельно изменять настройки реформера (пружины, ремни, упоры) без указания тренера.

7.3. Все упражнения выполнять строго по инструкции тренера.

7.4. После занятия Клиент обязан привести реформер в исходное положение, протереть рабочую поверхность антисептической салфеткой (предоставляется Студией).

8. Поведение в Студии

8.1. Соблюдать тишину и порядок в раздевалках, тренировочных залах и общих зонах.

8.2. Уважительно относиться к персоналу Студии и другим посетителям.

8.3. Запрещено:

- находиться в Студии в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
- курить (в т.ч. электронные сигареты, вейпы, кальяны) на территории Студии;
- приносить и употреблять алкогольные напитки;

- приходить с животными;
- использовать сильно пахнущие парфюмерные средства;
- громко разговаривать по телефону в тренировочных залах;
- осуществлять фото- и видеосъёмку без согласия Исполнителя и других посетителей;
- проводить коммерческую деятельность (рекламировать товары/услуги, продавать что-либо посетителям);
- использовать спортивное оборудование не по назначению;
- выносить из Студии инвентарь и принадлежности.

9. Имущество Студии и личные вещи

9.1. Личные вещи Клиент оставляет в шкафчике раздевалки. Ценные вещи (телефон, кошелёк, документы, украшения) рекомендуется носить с собой.

9.2. Исполнитель не несёт ответственности за вещи, оставленные без присмотра.

9.3. По окончании занятия Клиент обязан освободить шкафчик.

9.4. Забытые вещи хранятся в Студии в течение 14 дней, после чего утилизируются.

9.5. За порчу имущества Студии (оборудование, мебель, инвентарь, отделка помещения) Клиент несёт полную материальную ответственность.

10. Здоровье и безопасность

10.1. Клиент самостоятельно оценивает состояние своего здоровья и принимает решение о посещении занятий.

10.2. До начала занятия Клиент обязан сообщить тренеру:

- о травмах, заболеваниях, противопоказаниях;
- о беременности (на любом сроке);
- о недавних операциях, инъекциях, других медицинских вмешательствах;
- о приёме лекарственных препаратов, влияющих на физическую активность.

10.3. При любом ухудшении самочувствия во время занятия — немедленно прекратить выполнение упражнений и обратиться к тренеру.

10.4. Посещение Студии при наличии признаков ОРВИ, гриппа, повышенной температуры, инфекционных заболеваний — запрещено.

10.5. Полный перечень противопоказаний приведён в разделе 9 Публичной оферты.

11. Несовершеннолетние

11.1. К занятиям допускаются лица в возрасте от 14 до 17 лет включительно — только при наличии письменного согласия законного представителя (по форме Исполнителя).

11.2. Лица младше 14 лет к занятиям не допускаются.

11.3. Ответственность за здоровье и поведение несовершеннолетнего несёт его законный представитель.

12. Заключительные положения

12.1. Нарушение Правил даёт Исполнителю право отказать Клиенту в оказании Услуг без возврата денежных средств и расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

12.2. Все вопросы, не урегулированные Правилами, рассматриваются администратором Студии и Исполнителем индивидуально.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ОФЕРТЕ

ПРЕЙСКУРАНТ НА УСЛУГИ ФИТНЕС-СТУДИИ «НОГИ ВВЕРХ»

Редакция от «25» августа 2026 г.

1. Разовые занятия

Услуга	Длительность	Стоимость
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ: Группа	55 мин	850 ₽
ПРОБНОЕ ЗАНЯТИЕ: Группа реформер	55 мин	1 500 ₽
Разовое занятие: Группа	55 мин	1 200 ₽
Разовое занятие: Реформер (группа)	55 мин	2 100 ₽
Разовое занятие: Персональная тренировка	55 мин	3 100 ₽
Разовое занятие: Занятие вдвоём (сплит)	55 мин	4 200 ₽
ГРУППОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:		
Силовой драйв	55 мин	1 200 ₽
TRX Тонус	55 мин	1 200 ₽
3D Ягодицы	55 мин	1 200 ₽
Сила & Стретч	55 мин	1 200 ₽
Пилатес	55 мин	1 200 ₽
Красивая осанка	55 мин	1 200 ₽
Гибкое тело	55 мин	1 200 ₽
Мобилити	55 мин	1 200 ₽
Растяжка в гамаках	55 мин	1 200 ₽
Йога-стретч в гамаках	55 мин	1 200 ₽
РЕФОРМЕР:		
Реформер БАЗА (группа)	55 мин	2 100 ₽
Реформер PRO (группа)	55 мин	2 100 ₽
Реформер персонально	55 мин	3 100 ₽

2. Абонементы

Вид Абонемента	Кол-во занятий	Срок действия	Стоимость
Групповые занятия	4 занятия	4 недели	3 800 ₽
Групповые занятия	8 занятий	8 недель	7 200 ₽
Групповые занятия	12 занятий	8 недель	10 200 ₽
Групповые занятия на реформере	4 занятия	4 недели	7 600 ₽
Групповые занятия на реформере	8 занятий	8 недель	14 400 ₽
Групповые занятия на реформере	12 занятий	8 недель	20 400 ₽
Персональные занятия (индивидуально)	4 занятия	4 недели	11 600 ₽
Персональные занятия (индивидуально)	8 занятий	8 недель	22 400 ₽
Персональные занятия (индивидуально)	12 занятий	8 недель	31 200 ₽

3. Условия

3.1. Пробные занятия: Группа — 850 ₽, Группа реформер — 1 500 ₽.

3.2. Все абонементы — именные, НЕ ПОДЛЕЖАТ заморозке и переуступке.

3.3. Активация абонемента — с даты первого посещения, но не позднее 7 дней с даты оплаты.

3.4. Неиспользованные занятия по истечении срока абонемента сгорают.

3.5. Исполнитель вправе устанавливать скидки, акции и специальные предложения. Условия таких предложений могут предусматривать невозвратность стоимости.

3.6. Стоимость указана в российских рублях, НДС не облагается (применяется специальный налоговый режим).